**MUESTRA GRATIS PARA OPOSITORES**

# Ley 39/2015

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

✓ Los datos y plazos que más caen

✓ 20 preguntas tipo test con solución y artículo

✓ Texto actualizado a la última reforma del BOE

Texto legal: versión consolidada del BOE (BOE-A-2015-10565), actualizada a 25/09/2026.

Material de estudio independiente y no oficial. No está vinculado a ninguna administración, servicio de salud ni academia.

# Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

## Índice


1. **Lo que más cae**
   - 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN
   - 2. EL PACK COMPLETO
2. **Preguntas tipo test**

# Lo que más cae

## 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN

| Dato | Valor | Artículo |
|---|---|---|
| Publicación / entrada en vigor | BOE 2/10/2015 / 2/10/2016 (al año) | DF 7.ª |
| Registros y archivo electrónicos | Efectos desde el 2/4/2021 | DF 7.ª |
| Título competencial | Art. 149.1.18.ª CE | DF 1.ª |
| Estructura | 133 artículos en 7 títulos (preliminar + I a VI) | — |
| Subsanar la falta de representación | 10 días | 5.6 |
| Validez máxima de un poder inscrito (y de cada prórroga) | 5 años | 6.6 |
| Espera para que sea eficaz un sistema de identificación o firma de la letra c) | 2 meses desde la comunicación | 9.2.c y 10.2.c |
| Casos en los que la firma es obligatoria | Solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia | 11.2 |
| Plazo máximo de resolución si la norma no lo fija | 3 meses | 21.3 |
| Límite del plazo máximo de resolución | 6 meses (salvo ley o Derecho de la UE) | 21.2 |
| Comunicar al interesado el plazo y el silencio | 10 días desde la recepción de la solicitud | 21.4 |
| Suspensión máxima por informe preceptivo | 3 meses | 22.1.d |
| Sentido general del silencio a solicitud del interesado | Estimatorio | 24.1 |
| Certificado de silencio | De oficio en 15 días | 24.4 |
| Silencio en procedimientos de oficio de gravamen o sancionadores | Caducidad | 25.1.b |
| Expedición de copias auténticas a petición | 15 días | 27.4 |
| Remisión de informes preceptivos ya elaborados | 10 días | 28.2 |

| | | |
|---|---|---|
| Plazos por horas | Máximo 24 horas; si no, en días | 30.1 |
| Días inhábiles | Sábados, domingos y festivos | 30.2 |
| Ampliación de plazos | No más de la mitad; nunca un plazo vencido; sin recurso | 32 |
| Tramitación de urgencia | Plazos a la mitad (salvo solicitudes y recursos); sin recurso | 33 |
| Cursar la notificación | 10 días desde que se dicta el acto | 40.2 |
| Recoger una notificación en papel | Cualquier persona mayor de 14 años que se identifique | 42.2 |
| Segundo intento de notificación en papel | En los 3 días siguientes, al otro lado de las 15:00 y con 3 horas de diferencia | 42.2 |
| Notificación electrónica rechazada | 10 días naturales sin acceder | 43.2 |
| Notificación infructuosa | Anuncio en el BOE (gratuito) | 44 y DA 3.ª |
| Causas de nulidad de pleno derecho de los actos | 7 (art. 47.1 a-g) | 47.1 |
| Acuerdo de iniciación tras medidas provisionales previas | En 15 días | 56.2 |
| Alegaciones en responsabilidad patrimonial iniciada de oficio | 10 días | 65.2 |
| Prescripción del derecho a reclamar responsabilidad patrimonial | 1 año | 67.1 |
| Subsanación de la solicitud | 10 días, ampliable hasta 5 más (no en selectivos) | 68 |
| Trámites del interesado | 10 días | 73 |
| Período de prueba | 10 a 30 días; extraordinario hasta 10 | 77.2 |
| Emisión de informes | 10 días | 80.2 |
| Dictamen del Consejo de Estado en responsabilidad patrimonial | Desde 50.000 €; se emite en 2 meses | 81.2 |
| Trámite de audiencia | No inferior a 10 días ni superior a 15 | 82.2 |
| Información pública | No inferior a 20 días | 83.2 |
| Reducción de la sanción por reconocimiento o pago voluntario | Al menos el 20 %, acumulables | 85.3 |
| Actuaciones complementarias | Se practican en 15 días; alegaciones en 7 | 87 |

| | | |
|---|---|---|
| Cuestiones conexas no planteadas | Alegaciones en no más de 15 días | 88.1 |
| Infracción más grave que la propuesta | Alegaciones en 15 días | 90.2 |
| Silencio en responsabilidad patrimonial | Desestimatorio a los 6 meses | 91.3 |
| Terceros que piden continuar tras un desistimiento | 10 días | 94.4 |
| Caducidad a instancia del interesado | Advertencia y 3 meses | 95.1 |
| Tramitación simplificada | Resolver en 30 días; alegaciones en 5 | 96.6 |
| Medios de ejecución forzosa | Apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión | 100 |
| Caducidad de la revisión de oficio iniciada de oficio | 6 meses | 106.5 |
| Límite para declarar la lesividad | 4 años desde que se dictó el acto (caduca a los 6 meses de iniciarse) | 107 |
| Causas de inadmisión de los recursos | 5 (art. 116 a-e) | 116 |
| Suspensión de la ejecución por silencio | Si no se resuelve en 1 mes desde la solicitud | 117.3 |
| Remitir el recurso de alzada al órgano competente | 10 días | 121.2 |
| Recurso de alzada | Interponer en 1 mes; resolver en 3 meses | 122 |
| Recurso de reposición | Interponer en 1 mes; resolver en 1 mes | 124 |
| Recurso extraordinario de revisión | 4 años (error de hecho) o 3 meses (resto); resolver en 3 meses | 125 y 126 |
| Principios de buena regulación | Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia | 129 |
| Adaptación de normas de procedimiento | 1 año | DF 5.ª |

## 2. EL PACK COMPLETO

Esta muestra recoge 20 de las 173 preguntas del pack completo de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. El pack incluye:

- La ley entera explicada título por título
- Tablas de plazos: términos y plazos, silencio, recursos y revisión de oficio
- Esquema completo
- 173 preguntas tipo test con la solución y el artículo exacto
- 33 fichas de repaso

**Sale muy pronto. Te aviso por Telegram:** https://t.me/leyclara_avisos

**Practica gratis con el test online:** https://c4rr0.github.io/leyclara/test/ley-39-2015/?g=pdf

# Preguntas tipo test

**1.** ¿Cuál es la fecha de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) 1 de octubre de 2015.
b) 26 de noviembre de 1992.
c) 2 de octubre de 2016.
d) 2 de octubre de 2015.

**2.** Las Universidades públicas se rigen:

a) Por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015.
b) Solo por la Ley Orgánica de Universidades, sin aplicación de la Ley 39/2015.
c) Exclusivamente por la Ley 39/2015.
d) Por el Derecho privado.

**3.** ¿Cuál es la validez máxima de los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos?

a) Indefinida.
b) Cinco años desde la inscripción.
c) Diez años.
d) Dos años.

**4.** ¿Puede una persona física cambiar el medio elegido para comunicarse con la Administración?

a) Sí, en cualquier momento, salvo que esté obligada a relacionarse electrónicamente.
b) Solo una vez al año.
c) No, la elección es definitiva.
d) Solo al iniciar cada procedimiento.

**5.** ¿En qué plazo se comunica al interesado el plazo máximo de resolución y los efectos del silencio, en los procedimientos a solicitud?

a) En el plazo de quince días.
b) Al dictar la resolución.
c) Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente.
d) En el plazo de un mes.

**6.** La estimación por silencio administrativo:

a) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
b) Debe ser ratificada por el interesado.
c) Solo permite interponer recurso.
d) Carece de efectos hasta que la confirme el superior.

**7.** Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a:

a) Doce horas.
b) Veinticuatro horas; en otro caso se expresarán en días.
c) Setenta y dos horas.
d) Cuarenta y ocho horas.

**8.** ¿Cuál de los siguientes actos NO figura entre los que deben ser motivados según el artículo 35?

a) Los actos de mero trámite que impulsan el procedimiento sin afectar a derechos.
b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
c) Los actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales.
d) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

**9.** El dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que identifique el interesado servirán:

a) Para la práctica de todas las notificaciones.
b) Para sustituir la sede electrónica.
c) Para el envío de avisos, pero no para la práctica de notificaciones.
d) Solo para notificar sanciones.

**10.** Son nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo:

a) De cualquier trámite del procedimiento.
b) Del plazo de notificación.
c) Del informe facultativo de un órgano consultivo.
d) Total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

**11.** Los interesados pueden formular alegaciones y aportar documentos:

a) Solo en el escrito de iniciación.
b) Solo durante el período de prueba.
c) Solo después de la propuesta de resolución.
d) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

**12.** Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos, se requerirá al interesado para que subsane en un plazo de:

a) Diez días, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición.
b) Un mes, sin consecuencias.
c) Quince días, con indicación de que se le sancionará.
d) Cinco días, con indicación de que caducará el procedimiento.

**13.** ¿Cuál es la duración del período de prueba ordinario?

a) No superior a quince días ni inferior a cinco.
b) Exactamente veinte días.
c) Hasta dos meses.
d) No superior a treinta días ni inferior a diez.

**14.** En el trámite de información pública, el plazo para formular alegaciones no podrá ser inferior a:

a) Un mes.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Veinte días.

**15.** En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde su inicio sin resolución expresa ni acuerdo:

a) Caduca el procedimiento.
b) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
c) Se duplica la indemnización.
d) Se entiende estimada la reclamación.

**16.** La ejecución subsidiaria procede cuando se trate de actos que:

a) Por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
b) Afecten a la libertad personal.
c) Sean personalísimos de no hacer.
d) Consistan en el pago de una cantidad líquida.

**17.** La revocación de actos de gravamen o desfavorables puede hacerse:

a) Solo por un juez.
b) En ningún caso.
c) Solo en el mes siguiente a dictarlos.
d) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, si no constituye dispensa no permitida ni es contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento.

**18.** La interposición de un recurso, salvo disposición en contrario:

a) Suspende siempre la ejecución.
b) No suspende la ejecución del acto impugnado.
c) Suspende la ejecución durante un mes.
d) Anula el acto impugnado.

**19.** Contra la resolución de un recurso de alzada:

a) Cabe una segunda alzada.
b) No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.
c) No cabe ningún recurso, ni siquiera judicial.
d) Cabe recurso de reposición.

**20.** Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin resolución:

a) Se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
b) Se remitirá al Consejo de Estado.
c) Caducará.
d) Se entenderá estimado.

## SOLUCIONES

**1.** a) Ley 39/2015: 1 de octubre de 2015.

**2.** a) Art. 2.2.c: Por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015.

**3.** b) Art. 6.6: Cinco años desde la inscripción.

**4.** a) Art. 14.1: Sí, en cualquier momento, salvo que esté obligada a relacionarse electrónicamente.

**5.** c) Art. 21.4: Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente.

**6.** a) Art. 24.2: Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

**7.** b) Art. 30.1: Veinticuatro horas; en otro caso se expresarán en días.

**8.** a) Art. 35.1: Los actos de mero trámite que impulsan el procedimiento sin afectar a derechos.

**9.** c) Art. 41.1: Para el envío de avisos, pero no para la práctica de notificaciones.

**10.** d) Art. 47.1.e: Total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

**11.** d) Art. 53.1.e y 76.1: En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

**12.** a) Art. 68.1: Diez días, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición.

**13.** d) Art. 77.2: No superior a treinta días ni inferior a diez.

**14.** d) Art. 83.2: Veinte días.

**15.** b) Art. 91.3: Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

**16.** a) Art. 102.1: Por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

**17.** d) Art. 109.1: Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, si no constituye dispensa no permitida ni es contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento.

**18.** b) Art. 117.1: No suspende la ejecución del acto impugnado.

**19.** b) Art. 122.3: No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.

**20.** a) Art. 126.3: Se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

**¿Te ha servido? En el pack completo tienes 173 preguntas como estas, con la ley entera explicada, esquemas y fichas de repaso.**

**El pack completo sale muy pronto. Te aviso por Telegram:** https://t.me/leyclara_avisos